十一、本案會簽農業局意見如下：無意見。

十二、本案會簽衛生局意見如下：旨揭草案本局無其他意見。

十三、本案會簽觀光旅遊局意見如下：

(一)本局已於112年8月23日召開「臺南市一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」線上說明會在案，合先敘明。

(二)惟旅宿業者於該說明會提出諸多意見，俟彙整完畢後，另案函送市府環境保護局。

(三)另本局後續配合自治條例，修正或新訂鼓勵旅宿業及觀光旅遊業取得環境教育場域或環保標章之規定。

十四、本案會簽消防局意見如下：本案無修正意見。

十五、本案會簽勞工局意見如下：無修正意見。

十六、本案會簽秘書處意見如下：本條例第17條，有關公務車輛汰舊換新為低碳運具之規定，本處已無修正建議。

十七、本案會簽研究發展考核委員會意見如下：

(一)本會經檢視草案內容，無修正意見。

(二)附件一-「臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)跨局處會議彙整」中第4及第5項次誤繕會議辦理年度請修正，並請納入111年12月29日邱副秘書長召開低碳調適永續發展委員會工作小組會議結論：低碳調適及永續發展委員會工作成果，因事涉專業分析考量，仍由環保局主政追蹤列管，副知研考會，以利事權統一。

十九、針對各單位意見，本局茲回復如下：

(一)依文化局意見修正草案第2條第2項第10款，新增「歷史街區」，以因應112年7月17日公聽會建議。

(二)依觀光旅遊局意見修正草案第32條及第3條第12項，考量中央業於112年7月17日公布「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」及旅宿業於112年8月23日說明會提出

之建議，刪除草案第32條一次性用品規範，一次用旅宿用品自114年1月1日起遵循中央公告方式限制使用，另新增本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業自115年1月1日起不得免費提供個人衛生用品，以強化本市垃圾減量成效，並於草案第3條第12項新增個人衛生用品之名詞定義。

(三)依研究發展考核委員會意見修正附件一之會議年度誤植部分，有關研究發展考核委員會建議納入111年12月29日邱副秘書長會議一事，因該會議係針對項次5-111年12月12日市長召開「111年臺南市第2次低碳調適及永續發展委員會」之會議結論：「由本府邱副秘書長排定各組（局處）推動會議，將逐年可達成的目標設定，並請研究發展考核委員會管考低碳調適工作會議的進度追蹤。」，由邱副秘書長邀集本局及研究發展考核委員會進行列管工作事項討論，非針對條文內容進行研議，因此未納入附件一自治條例跨局處會議彙整表。

(四)另行政院環境保護署(現為環境部)於112年8月8日環署氣籌字第1129102827號函送本自治條例草案相關意見，本局業依其意見修正草案第8條、第9條、第27條第2項、第32條、第33條及第34條（附件3），以避免牴觸中央法規。

(五)檢陳依據修正後之條例草案總說明、逐條說明及條文各1份（附件4）。

擬辦：

一、奉核鈞長核可後，依規定辦理草案預公告程序。

二、依臺南市法制作業準則第12條規定，將上開資料移請法制處提請法規會審查。

會辦單位：法制處

會辦單位	決行

臺南市政府環境保護局　簽稿會核單

案情摘要	檢陳「臺南市淨零永續城市管理自治條例」（草案），簽請鑒核。		
主辦單位	臺南市政府環境保護局	總收文號	
受會單位	會核意見及簽章	收會時間	畢會時間
法制處	一、為加速本案流程，本處已先行提供 主意見表（如附）供貴局參考，並經貴局確認後，業協助抽換草案總說明、逐條說明及草案全文（檔案另行寄送）俾利續陳，合先敘明。 二、惟因部分草案條文如第18條第3項、第19條、第20條、第30條第1項、第47條第1款及第2款等規定尚有釐清之必要，爰請貴局洽權責機關預作準備，屆時向本府法規會委員妥為說明，俾利審查。 三、查本案前已完成預告程序及辦理數場公聽會在案，爰請於奉准後，依「臺南市政府法規會設置要點」第5點規定，將草案總說明、逐條說明、草案全文、法規性別影響評估及相關參考資料依序繕印30份（免裝訂），以「局函」函送本處提會審查（可發電子公文，紙本資料另送之方式辦理）；並請於函文中敘明應列席本次會議之本府相關機關單位。 四、另提醒貴局至遲應於提送本案至議會審議時，併送中央或直轄市相關法規之比較表，以符本市議會法規委員會之要求。倘貴局目前已備妥相關資料，建請併同前點資料函送本處提送本府法規會，以利委員參考。 編審 李偉銘 9/18 法制處代理處長 楊璋圓 9/18 科長 [illegible] 專門委員 朱瑞麟 9/19	收文 112.9.7	

裝 訂 線

附件4

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案總說明

壹、制定理由：

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球經濟、糧食供應、生態平衡與區域安全，西元二零一五年第二十一屆聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（UNFCCC COP21）中，各締約方達成「巴黎協定」（Paris Agreement）的氣候協議，努力讓地球氣溫上升幅度，控制在與前工業時代相比攝氏二度內範圍，且努力追求升溫幅度一點五度內。為落實巴黎協定目標，全球至今已有一百三十五國、一千零四十九個城市陸續宣示在西元二零五零年前達成淨零排放。

本市為因應全球氣候變遷之嚴峻影響，於一百零一年十二月二十二日公布施行臺南市低碳城市自治條例，逐步建構本市溫室氣體減量制度，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，規範用電大戶需設置太陽能光電，打造特定區域為低碳示範社區，都市設計納入雨水滯洪、提高綠覆率等。從能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門進行減量，整體溫室氣體排放量自西元二零一零年至今，減少約百分之二十以上，本市更於西元二零二一年五月簽署「氣候緊急宣言」，提出西元二零三零年永續發展願景，包括住商部門碳中和、市區公車全面電動化及使用再生水、塑造特色建築等，更強化公私協力方式打造零碳臺南市。

為善盡地球村公民減碳義務與責任及與國際接軌，呼應西元二零五零年前達成淨零排放目標並兼顧永續發展需求，適應全球氣候變遷衝擊並建構韌性體系，本市善盡城市主動承擔的角色，積極強化減緩與調適作為，降低氣候變遷衝擊，更串接聯合國十七項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）精神，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，達到聯合國「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的終極目標。爰此，本市特制定臺南市淨零永續城市管理自治條例（以下簡稱本自治條例）。

貳、制定重點：

本自治條例共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計五十條，其重點說明如下：

(一)立法目的、主管機關與各目的事業主管機關權責、名詞定義、設置本府氣候變遷因應推動會、成立淨零排放管理基金及公正轉型。（草案第一條至第六條）

(二)本市溫室氣體減量目標及輔導相關措施。（草案第七條至第八條）

(三)環評書件應增加溫室氣體專章。（草案第九條）

(四)達一定容量以上之能源用戶應設置再生能源設備，新設產（工）業園區應推廣使用再生能源，並補助獎勵採用低碳製程或綠色能源者。（草案第十條至第十二條）

(五)一定規模以上之建築物應公開及標示建築能源耗用資訊；公共工程應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標；指定之能源用戶及一定規模以上事業應採用之節能減碳措施；輔導本市社區建築物共用部分區域應優先使用或採行之節能作為。（草案第十三條至第十六條）

(六)公務車輛全面低碳化；公共停車場促進低碳車輛使用規範；逐年提高一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業之業者使用低碳運具比例；劃定低碳交通區；道路燈、交通號誌、指示及廣告招牌應使用節能燈具。（草案第十七條至第二十一條）

(七)本市土地之整體開發及公共設施之規劃設計或興建，應導入低衝擊開發工法，並應提高本市建築物防洪與防災標準。（草案第二十二條至第二十三條）

(八)定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫；辦理各項氣候變遷監測、研究及調查工作；定期檢討都市計畫及土地使用適切性；朝向成為透水散熱之海綿城市，並維護生物多樣性。（草案第二十四條至第二十九條）

(九)推動資源循環、回收再利用及鼓勵使用再生水。（草案第三十條至第三十一條）

(十)旅宿業不得免費提供個人衛生用品、減少使用一次性餐具、落實綠色消費、鼓勵低碳旅遊、淨零永續環境教育、低碳相關認證、廟會活動優質化、設置供水設備等淨零綠生活推廣政策。（草案第三十二條至第四十二條）

(十一)餐飲業污染防制、低碳交通補助及推動蔬食日。（草案第四十三條至第四十五條）

(十二)罰則。（草案第四十六條至第四十九條）

(十三)施行日期。（草案第五十條）

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案表

條文	說明
第一章　總則	章名。
第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	一、立法目的。 二、本自治條例著重於溫室氣體之減緩與調適，而為邁向永續發展之城市治理規範。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。 三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。 四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續	一、定明本自治條例之主管機關及各目的事業主管機關之權責。 二、權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。 三、本自治條例規範之裁罰及執行事宜，由各權責機關辦理。

條文	說明
工程及其他相關業務之事項。 五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。 六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。 七、本府交通局：辦理綠運輸、市區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。 八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。 九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。 十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。 十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。 十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。 十三、本府農業局：推廣永續農業、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施	

條文	說明
、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱族群關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如下： 一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。 二、溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。 三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。	一、用詞定義。 二、第一款之氣候變遷及第三款之淨零排放係參考聯合國氣候變化綱要公約之相關文獻說明。 三、第二款之溫室氣體係參考氣候變遷因應法第三條第一款規定。 四、第四款之低碳運具係參考交通部運輸政策白皮書相關內容。 五、第五款之維生基礎設施係參考國家發展委員會之氣候變遷調適政策綱領及國家氣候變遷調適行動計畫等相關文獻說明。 六、第六款之熱島效應係參考美國環保署之相關定義。 七、第八款之低碳交通區係參考交通部運輸研究所相關研究報告之內容。

條文	說明
四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。 五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統（道路、橋梁及交通號誌等）之管線、機房設備及其相關設施。 六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。 七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。 八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。 九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式吸存水分，達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。 十、資源化產品：指廢棄物經處理後可再利用作為原料或商品之物品。 十一、環保餐具：指使用後可經清洗重複使用之杯、碗、盤、	八、第九款之海綿城市係參考內政部營建署之相關資訊。 九、第十款之資源化產品係參考經濟部事業廢棄物再利用管理辦法之相關內容。